

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百七十五条第二款从语义分析可作不同于第一种观点的理解，即只要被害人亲属并非提起刑事附带民事诉讼，亦非仅就精神损失单独提起民事诉讼，也即被害人亲属在另行提起的民事诉讼中除要求赔偿精神损失外，还要求赔偿其他因犯罪行为造成的损失，就不属于上述司法解释规定的情形。即便侵权人在交通肇事罪中已承担刑事责任，受害人亲属在另行提起民事诉讼中仍可混合其他损失赔偿诉请，提出精神损害抚慰金诉请。

笔者倾向于第二种观点。2021年施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百七十五条第二款在2012年版的基础上，将“人民法院不予受理”调整为“人民法院一般不予受理”，以更好地适应司法实践的复杂情况。为更好地保障受害人亲属的合法权益，对于该条款的理解应作宽泛解释，结合《中华人民共和国民法典》第一百八十七条的规定，对于侵权人民事责任的承担应与刑事责任相互独立，且民事责任优先，故应允许受害人亲属在另行提起的民事诉讼中提出精神损害抚慰金诉请。至于刑事附带民事诉讼中受害人亲属仅能提起物质损失赔偿诉请的问题，可视为为提高诉讼效率而作出的一种利益妥协和放弃。

其次，关于侵权人在交通肇事罪中承担刑事责任后，是否还能在机动车交通事故责任纠纷民事诉讼中支持受害人亲属的精神损害抚慰金诉请的问题。对此，存在两种观点。

一种观点认为，不予支持。其主要理由为：侵权人在交通肇事罪中已承担刑事责任，此系最重的责任承担方式，对侵权人的惩戒程度最为严厉，侵权人很可能因此丧失人身自由，在承担刑事责任的过程中，侵权人已受到充分的否定评价和谴责，并由国家强制机关予以制裁，侵权人已为其行为付出相应代价，对受害人亲属而言，其因亲人遭受犯罪侵犯而产生的精神痛苦，已可通过该种方式得到慰藉，故在民事诉讼中可不支持受害人亲属的精神损害抚慰金诉请。

另一种观点认为，应予支持。其主要理由为：虽然《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百七十五条第二款规定，“因

受到犯罪侵犯，提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的，人民法院一般不予受理”，但该法第一百九十二条第三款对驾驶机动车致人伤亡或者造成公私财产重大损失，构成犯罪的情形，作了特别规定：“驾驶机动车致人伤亡或者造成公私财产重大损失，构成犯罪的，依照《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条的规定确定赔偿责任。”《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条则规定：“机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任……”同时，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定：“道路交通安全法第七十六条规定的‘人身伤亡’，是指机动车发生交通事故侵害被侵权人的生命权、身体权、健康权等人身权益所造成的损害，包括民法典第一千一百七十九条和第一千一百八十三条规定的各项损害。道路交通安全法第七十六条规定的‘财产损失’，是指因机动车发生交通事故侵害被侵权人的财产权益所造成的损失。”《中华人民共和国民法典》第一千一百八十三条第一款规定：“侵害自然人人身权益造成严重精神损害的，被侵权人有权请求精神损害赔偿。”因此，保险公司在交强险责任限额内，对机动车交通事故造成的人身伤亡、财产损失进行赔偿是法定责任，而这里的损失既包括物质损失，也包括精神损失。对于赔偿不足的部分，可按照《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条的规定由侵权人进行相应赔偿。综上，对于受害人亲属的精神损害抚慰金诉请，在依一般民事诉讼符合支持条件的情况下，应予支持，而不能因侵权人在交通肇事罪中已承担刑事责任而有所区别。

笔者倾向于第二种观点，本案裁判即采取该认定思路。从另一种角度考量，若侵权人未构成交通肇事罪，则依照一般机动车交通事故责任纠纷的审理程序，受害人亲属有权提出精神损害抚慰金诉请并可能获得支持，而在侵权人构成交通肇事罪须承担刑事责任的情况下，即侵权人行为已造成了严重的危害后果，

对受害人亲属可能造成了更严重的心理创伤，此时若不对精神损害抚慰金诉请予以适度支持，则从情感和常理上都难以让人接受。

最后，虽然交强险的赔付基础需要有机动车交通事故的侵权事实，但保险公司与投保人或者受益人之间的法律关系并不是侵权关系，保险公司并不是侵权人或加害人，保险公司承担责任是基于保险合同关系以及法律上的强制性规定，其赔付责任独立于投保人的法定责任。此外，设立交强险制度的首要目的是让受害人得到及时赔偿，保险公司的赔偿义务并不以被保险人的侵权责任为前提，而是更为重视对受害人的损失进行填补，并不在于为被保险人分散责任风险。因此无论被保险人是否构成交通肇事罪，均不影响保险公司在交强险死亡伤残赔偿限额内对受害人进行精神损害赔偿。

编写人：重庆市第一中级人民法院 向川 李俊

冰 重庆自由贸易试验区人民法院 李云

梦

人身损害案件中经营利益损失赔偿认定

——滕某诉高某、某财产保险公司机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终2040号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):滕某

被告(被上诉人):高某、某财产保险公司

【基本案情】

2021年11月17日，滕某驾驶电动车行驶时，与高某驾驶的小客车发生碰撞，导致滕某受伤。经交管部门认定，高某承担事故的全部责任，滕某无责任。一审中，滕某提交了医疗费、护理费等相关证据。一审法院经过审理，对有相关凭据的医疗费和护理费进行了认定，同时综合滕某的伤情、就医以及恢复状况，对交通费、营养费、精神损害抚慰金进行酌定。就误工费一节，滕某主张其受伤导致服装积压，所有服装无法按季节卖出，存在经营利益损失，要求赔偿。同时滕某主张按照其每月平均利润35000元的标准计算误工费，按照5个月计算，共计175000元。就其上述主张，滕某提交了租赁协议、进货单据、账单作为证据，主张货物积压损失33537.5元。高某及某财产保险公司对上述证据的关联性不予认可。

一审法院认为滕某主张的货物积压损失，因未提交充分证据证明其损失及关联性，故不予支持。对于误工费，酌定按照每月5000元，5个月误工期计算，共计误工费25000元。

滕某不服一审法院对误工费的认定数额，在二审期间提交其所在某商贸公司出具的《证明》，内容为滕某所经营的服装摊位日均营业额约2500元。法院根据滕某提交的调查申请，对其所在的市场进行调查，确认滕某二审提交的《证明》确系其所在的某商贸公司出具。

【案件焦点】

1. 人身损害案件中，经营利益损失是否在赔偿范围之内；2. 经营利益损失的证明责任应当如何分配以及证明标准应当如何认定；3. 经营利益损失如何计算。

【法院裁判要旨】

北京市东城区人民法院经审理认为：滕某主张的货物积压损失，因未提交充分证据证明其损失及关联性，故不予支持。对于误工费，酌定按照每月5000元，5个月误工期计算，共计误工费25000元。

北京市东城区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百二十条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条之规定，判决如下：

一、某财产保险公司于判决生效之日起十日内赔偿滕某医疗费6615.37元、护理费10990元、误工费25000元、交通费500元、营养费2000元、精神抚慰金2000元；

二、驳回滕某的其他诉讼请求。

滕某不服一审法院对误工费的认定数额，在二审期间提交其所在某商贸公司出具的《证明》，内容为滕某所经营的服装摊位日均营业额约2500元。二审法院根据滕某提交的调查申请，对其所在的市场进行调查，确认滕某二审提交的《证明》确系其所在的某商贸公司出具，事故发生之后，滕某已经在该市场另租摊位经营。北京市第二中级人民法院经审理认为：第一，滕某从事服装贸易行业，根据日常生活经验，该行业存在极强的时令性，季节服装一旦错过售卖时令，就只能降价出售，势必会造成经营利润的损失。滕某一审已经提交了进货单等证据，该证据能够充分证明滕某存在大量积压货物。滕某提交的医疗诊断证明书等证据也能证明其因伤情，有5个月左右不能从事服装贸易。上述证明能够充分证明滕某的经营损失和涉案交通事故之间存在因果关系，属于交通事故责任赔偿范围的赔偿范围。一审法院认定滕某就货物积压损失未提交充分证据证明其损失和关联性，该证明标准设置过高，对此予以纠正。第二，由于积压的服装货物并没有灭失，通过打折等方式仍然能够出售，滕某依旧能够挽回一定损失。因滕某并未就其打折销售积压货物等情况提交相应证据，故具体的经营利益损失由法院酌定。二审法院综合考虑滕某的治疗期、护理期、恢复期以及摊位租金等情况，酌定滕某经营利益损失为80000元。第三，因滕某的经营利益损失属于间接损失的范畴，高某和某财产保险公司的保险合同中明确约定间接损失不属于某财产保险公司保险责任赔偿范围，在某财产保险公司对该条款已尽到充分说明义务的情况下，滕某的经营利益损失由高某承担。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百二十条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条及《中华人民共和国民事诉讼法

法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、维持北京市东城区人民法院(2022)京0101民初13819号民事判决第一项；

二、撤销北京市东城区人民法院(2022)京0101民初13819号民事判决第二项；

三、高某于判决生效之日起十日内，赔偿滕某经营损失80000元；

四、驳回滕某的其他诉讼请求。

【法官后语】

一、经营利益损失是否应当在人身损害纠纷案件中赔偿

经营利益损失属于可得利益的一种。在道路交通事故纠纷中通常指“生产经营者劳动能力丧失或减少之损害”^①。具有以下特点：(1)未来性。经营利益损失属于未来利益，在人身损害发生时，生产经营者并不实际享有该利益，而是需要通过一定的付出才能获得该利益。(2)可期待性。按照生产经营的经验，其预期可获得的利益。(3)相对确定性。生产经营者为实现经营利益付出了一定努力且具备获得利益的基本条件。

因经营利益具有上述三大特点，故笔者认为其应当在人身损害纠纷案件中获得赔偿。主要有两点理由：第一，经营利益损失属于侵权法上的损害。根据《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条之规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。在涉案事故不发生时，受害人是可以得到这种利益的。对受害人来说，经营利益损失和直接财产损失只是存在形式上的不同，二者都是加害行为所造成的不利后果，与涉案事故的发生具有因果关系，属于侵权法中的损害赔偿范畴。第二，我国相关立法没有排除经营利益获得赔偿。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条规定，侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复而支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，

^①曾世雄：《损害赔偿法原理》，中国政法大学出版社2001年版，第157页。

还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。上述条文详细列举了人身损害赔偿案件中的赔偿种类，其中不乏可得利益损失，如误工费、伤残赔偿金、死亡赔偿金，并制定了定型化的赔偿标准。有关规范并没有将经营利益排除在保护范围之外。相关的司法解释还规定要对停运损失^①、侵害商业秘密造成的可得利益损失^②进行赔偿，这说明我国侵权法领域关于可得利益损失的保护正在逐渐完善，司法实践应当将经营利益纳入赔偿范围之内。

二、经营利益损失的证明标准

与违约不同，侵权事故发生具有偶然性。为保障交易安全，违约责任的受害人在交易的前后会尽可能保存与交易相关的凭证。但人身损害纠纷案件中的受害人很难预料到会天降横祸，如本案中滕某在刚刚买入一批季节服装之后，很难预料到会发生交通事故导致货物积压。对于一些直接损失，如医疗费、护理费，可以通过提交相应的单据予以证明。但是对于经营利益损失，由于事故发生突然，受害人很难提供充分证据证明经营利益损失以及该损失与交通事故之间的因果关系，因此不宜设定过高的证明标准，法官应综合间接证明、经验法则作出自由心证认定因果关系或自由裁量赔偿额，以克服经营利益损失的举证困境，为受害人提供救济。

具体而言，笔者认为应当证明以下内容：一是取得经营利益收入的基础，如投入一定资金，购进货物等，证明受害人为获得经营利益已经投入一定的财

①《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定：“因道路交通事故造成下列财产损失，当事人请求侵权人赔偿的，人民法院应予支持：（一）维修被损坏车辆所支出的费用、车辆所载物品的损失、车辆施救费用；（二）因车辆灭失或者无法修复，为购买交通事故发生时与被损坏车辆价值相当的车辆重置费用；（三）依法从事货物运输、旅客运输等经营性活动的车辆，因无法从事相应经营活动所产生的合理停运损失；（四）非经营性车辆因无法继续使用，所产生的通常替代性交通工具的合理费用。”

②《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第十九条第一款规定：“因侵权行为导致商业秘密为公众所知悉的，人民法院依法确定赔偿数额时，可以考虑商业秘密的商业价值。”

力和物力；二是经营利益的取得具有一定的确定性。一般而言，如果经营利益产生于受害人长期而稳定的劳动，那么认定经营利益损失存在的可能性就越大。如果受害人主张的经营利益是建立在市场行情等不确定因素之上的，如涨价损失，由于不具备确定性，故无法获得法院支持；三是受害人在事故发生之前的收益记录。受害人在事故发生之前的收益记录能够直观反映经营损失与涉案事故之间的因果关系，也能从过去的收益记录推断出在事故没有发生时通常可以获得的利润。需要注意的是，收益记录应当以财务报表、纳税证明等证据为准，以真实的交易金额为基础。本案中，滕某提交的其摊位所在商场出具的《证明》，尽管经过法院现场调查，确系该商场出具，但因根据日常生活经验，商场作为场地提供者，无法具体知悉滕某的经营利益，故该证据并不具有较强的证明力。法院最终还是通过事故发生前的交易记录来认定滕某的损失。

三、经营利益损失的计算方式

在多数案件中，法院会按照《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条之规定，受害人不能举证证明其最近三年的平均收入的，可以参照受诉法院所在地相同或者相应行业上一年度职工的平均工资计算。

笔者认为，应当以“合理确定性”作为确定经营利益损失的原则。所谓合理确定性，就是根据受害人的正常经营能够获得的利益，该收益是合理的、确定的、稳定的。同时还应当适用减损规则，在事故发生后，受害人有义务在自己的能力范围内采取合理措施防止经营利益损失的扩大，否则不得就扩大的损失获得赔偿。

关于经营利益损失的具体计算方式，应当采用差额法进行计算，即以事故尚未发生时的正常经营收益，减去事故发生后的实际经营收益。其中的差额即为经营利益损失。考虑到侵权责任中的“填平原则”，侵权责任的宗旨在于弥补受害人的损失，而不是使其获益，此种计算方式不应考虑市场波动变化，在市场价格上涨时，受害人无权主张上涨的差价。

事故发生时受害人已超法定退休年龄， 应否支持其被扶养人生活费

——刘某诉某保险公司等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省揭阳市中级人民法院(2023)粤52民终68号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 刘某

被告(上诉人): 某保险公司、杨某、某混凝土公司

【基本案情】

2022年1月15日8时许，杨某驾驶货车与正推行二轮自行车的刘某(1950年7月出生)发生碰撞，造成刘某受伤及自行车损坏的交通事故。经交警部门认定，杨某负事故的主要责任，刘某负次要责任。事故发生后，刘某被送往医院治疗。涉案货车登记车主为某混凝土公司，车辆由某保险公司承保。经法院委托鉴定：刘某构成十级伤残。刘某与其妻生育儿子刘某甲(1981年10月出生，精神类一级伤残)。

【案件焦点】

1. 事故发生时受害人已超法定退休年龄，若有被扶养人，应否支持其被扶养人生活费；2. 扶养年限如何确定。

【法院裁判要旨】

广东省普宁市人民法院经审理认为：关于被扶养人生活费的问题。我国现行法律并没有明确规定将事故受害人的年龄作为判断其应否承担被扶养人生活费的标准。本案刘某的儿子刘某甲为精神类一级伤残，属于“丧失劳动能力又无其他生活来源”的成年子女，刘某系刘某甲的法定监护人。在某保险公司未能提供任何有效证据证明刘某受伤前已丧失劳动能力和刘某甲有其他生活来源而无须刘某进行扶养的情况下，认定刘某与其妻确需共同扶养无劳动能力的儿子刘某甲，刘某主张被扶养人生活费合理合法。综合考虑被扶养人的实际生活情况、生活能力、是否有其他扶养人以及刘某发生事故时的年龄、劳动能力等实际情况，刘某主张的扶养年限20年明显过长，参照残疾赔偿金的赔偿年限，确定扶养年限为8年，按受诉法院上一年度城镇居民人均生活消费支出标准36621元/年计算被扶养人生活费： $36621\text{元/年} \times 8\text{年} \times 10\% \div 2\text{人} = 14648.4\text{元}$ 。

广东省普宁市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、第一千一百八十三条、第一千二百一十三条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十三条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十六条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

一、某保险公司应于判决生效之日起十日内在交强险与商业三者险责任限额内赔偿刘某91221.09元；

二、驳回刘某的其他诉讼请求。

某保险公司不服一审判决，提起上诉。广东省揭阳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

